Sau khi biết A Châu có ý định đưa đơn kiện ra toà án, đầu tháng 6 năm X, ông Nga, trưởng văn phòng đại diện của Connell Bros tại Việt Nam đã đến văn phòng luật sư của anh (chị) xin được tư vấn. Qua xem xét bản hợp đồng số 41 và 42, thì thấy điều khoản về chất lượng (Quality) chỉ ghi: *Theo bản đặc điểm kỹ thuật/giống như trong quy cách (Same as Specifications)*. Trong Bộ chứng từ mà A Châu đã nhận được đã có Giấy chứng nhận phân tích do nhà sản xuất cấp. Sản phẩm Myflame có tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn đã được đăng ký. Đặc biệt, trong hợp đồng có phần chú thích: "vật liệu cho sản phẩm da thuộc tổng hợp PO" nhưng A Châu lại dùng sản phẩm Myflame này để cán phủ lên vải POLY-Oxford 300D. Đại diện của Connell Bros khẳng định, việc sử dụng hoá chất làm nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm khác còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố quan trọng như đối tượng sử dụng, máy móc, thiết bị công nghệ.., của người sản xuất. A Châu đã không hề thoả thuận chi tiết đến các tiêu chuẩn cụ thể của hoá chất Myflame nên Connell Bros chỉ cung cấp hoá chất này theo tiêu chuẩn thông thường đã được đăng ký.

Ông Nga cũng cho biết, phía A Châu đưa ra quan điểm mặc dù trong hợp đồng hai bên không có thoả thuận về thông số cụ thể cho chất lượng sản phẩm hoá chất nhưng Connell Bros trước khi bán đã tham khảo và biết mục đích sử dụng cũng như biết về dây chuyền sản xuất của A Châu nên mới giới thiệu mua hoá chất này. Vì vậy, phải hiểu rằng cả hai bên đã ngầm hiểu và đương nhiên phải hiểu nguyên liệu hoá chất này làm ra hàng phải đạt tiêu chuẩn hàng chống cháy, khô, không dính ướt, không bị bong tróc. Ông Nga thừa nhận có nghe ông Hải nói về dây chuyền sản xuất của A Châu nhưng hai bên đã không hề đề cập lại các chi tiết này khi ký kết hợp đồng.

Cho tới hiện nay, A Châu chưa thanh toán toàn bộ 3 lô hàng theo hai hợp đồng số 41 và 42 cho Connell Bros.

Câu hỏi 7 *(2 điểm): Dựa vào các lập luận pháp lý, anh (chị) hãy đánh giá các khả năng (kết quả) Connell Bros có thể sẽ nhận được nếu vụ việc được xét xử trước toà án*

Câu hỏi 8 *(1 điểm):Qua vụ tranh chấp này, anh (chị) rút ra bài học gì cho các doanh nghiệp Việt Nam khi ký kết hợp đồng với các đối tác?*